

시 정 사 항

1. 제 목 : 법률사무 처리 부적정

2. 관계기관 : ★★★★★병원

3. 내 용 : ★★★★★병원에서는 의료사고 및 손해배상 청구 등에 따른 담보 공탁금¹⁾을 [표 1]과 같이 법원에 공탁하고, 관련 소송이 종결된 후에는 공탁금을 회수하고 있습니다.

[표 1] ★★★★★병원 공탁금 현황

(단위 : 원)

사건번호	원고	피고	내용	공탁일	금액
서울○부지법 2016○○****	^^^외 3인	공단	▪ 의료소송(aaa) 1심 후 가집행을 막기 위해 법원 공탁	'16.01.19.	₩₩₩,₩₩₩
서울중○지법 2016○○*****	&&&외 8인	공단	▪ 의료소송(&&&) 1심 후 가집행을 막기 위해 법원 공탁	'16.05.18.	₩₩₩₩,₩₩₩₩
서울○부지법 2016○○*****	공단	###	▪ ### 예금채권 가압류를 위한 법원 공탁	'16.05.25.	₩₩₩,₩₩₩
서울○부지법 2017○○****	%%%	공단	▪ 의료소송(%%%) 1심 후 가집행을 막기 위해 법원 공탁	'17.02.22.	₩₩₩₩,₩₩₩₩
합계					432,500

가. 공탁금 회수업무 부적정

'16.05.25. ★★★★★병원 HH부에서는 ◇◇◇◇◇◇◇ ■■■■(대표자 KKK)의 장례식장 명도집행 방해 및 장례식장 주변 불법점거에 대한 손해배상 청구 소송과 관련하여 법무법인 ☹☹(담당변호사 ***)을 소송대리인으로 선임하여 소송을 수행하였습니다.

소송수행 과정 중 손해배상 청구의 집행 보전을 위하여 ■■■■ 대표자 · KKK과 LLL 소유 부동산 및 ■■■■ 예금채권 등 총 720백만 원(부동산 400백만 원, 예금채권 320백만 원)상당에 대한 가압류를 신청하였으며, 서울동○지방법원의 공탁금 제공 명령에 따라 128백만 원(현금공탁 20백만 원, 보증보험 108백만 원)상당을 서울동○지방법원에 공탁하였습니다.

1) 법원이 가압류·가처분으로 생길 수 있는 채무자의 손해를 담보하기 위해 가압류·가처분을 신청한 채권자에게 공탁하도록 하는 금원

‘17.03.29. ★★★★★병원에서 제기하였던 ◇◇◇◇◇◇◇ ■■■■의 장례식장 명도집행 방해 및 장례식장 주변 불법점거에 대한 손해배상 청구 본안소송이 종결되었으며, ‘17.04.14. 손해배상금 ₩₩₩원 상당을 회수하였습니다.

「공탁법」 제9조(공탁물의 수령·회수) 및 「공탁규칙」 제34조(공탁물 회수청구서의 첨부서류), 제37조(인감증명서의 제출)에 따르면 공탁금 회수를 청구할 때에는 공탁금회수청구서, 공탁서, 법인인감증명서 등을 첨부하여 신청하도록 정하고 있으며,

우리 공단의 「소송업무수행지침」 제9조(강제집행보존 조치) 및 제10조(소송진행중의 조치) 제3항에 따라 장래 강제집행보전을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 소송목적물 또는 채무자의 재산에 대하여 가압류 또는 가처분 조치를 취하며, 소송 진행 중 당해 소송목적물을 효율적으로 관리하여야 한다. 라고 정하고 있습니다.

따라서, ★★★★★병원 HH부는 ◇◇◇◇◇◇◇ ■■■■의 장례식장 명도집행 방해 및 장례식장 주변 불법점거에 대한 본안소송이 종결되면 소송대리인으로 하여금 담보취소신청을 한 후 공탁금을 조기에 회수할 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 ★★★★★병원의 소송관련 공탁금 회수 실태 확인 결과, ◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇ ■■■■의 장례식장 명도집행 방해 및 장례식장 주변 불법점거에 대한 본안소송이 ‘17.03.29. 판결 선고되었으며, 같은 해 4.14. 손해배상 청구금액 ₩₩₩백만원 상당을 회수하였습니다.

또한, 손해배상 청구의 집행 보전을 위하여 가압류한 부동산 및 예금 채권에 대한 담보취소신청을 통하여 서울동○지방법원에 공탁되어있는 공탁금 20백만 원을 출급청구 하여야 하나, 출급청구하지 아니한 채 그대로 두고 있다가 ★★★★★병원 종합감사기간인 ‘17.05.17. 소송대리인 법무법인 ☹☹(담당변호사 ***)을 통하여 서울동○지방법원에 담보취소신청을 한 사실이 있습니다.

나. 장례식장 위탁운영수수료 회계처리에 관한 사항

★★★★★병원 HH부는 ◇◇◇◇◇◇◇ ■■■■로부터 ‘15.01.02.부터 ‘15.02.28.까지의 장례식장 위탁운영수수료 ₩₩₩₩₩₩원(₩₩₩₩₩₩원×2개월) 상당을 ‘15.01.02.과 같은 해 2.21.에 각각 ★★★★★병원 계좌로 입금 받았으며, 이 중 1월분 장례식장 위탁운영수수료 ₩₩₩₩₩₩원 상당은 01.02. 장례임대수익으로 계정처리 하고, 2월분 ₩₩₩₩₩₩원 상당은 ◇◇◇◇◇◇◇ ■■■■와의

장례식장 명도집행 방해 및 장례식장 주변 불법점거에 대한 소송으로 인하여 장례 임대수익으로 처리하지 않고 예수금으로 처리하였습니다.

그리고, '17.03.29. ◇◇◇◇◇◇◇◇ ■■■■의 장례식장 명도집행 방해 및 장례식장 주변 불법점거에 대한 본안소송 종결에 따른 서울동○지방법원 제14민사부의 판결내용 3. 판단, 나. 손해배상책임 범위, 1) 일실수입의 나)에서 원고는 피고로부터 '15.01~02월분 위탁운영수수료 명목으로 ₩₩₩₩₩₩₩₩원(=₩₩₩₩₩₩₩₩원×2개월)을 받았음을 자인하고 있으므로, 그 중 '15.01.21.부터 '15.02.28.까지의 위탁운영수수료 해당액 ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩원(=₩₩₩₩₩₩₩₩원×39일÷59일)은 일실수입 손해에서 공제되어야 한다. 라고 판결하였습니다.

따라서, ★★★★★병원 HH는 ◇◇◇◇◇◇◇◇ ■■■■에 대한 본안소송 종결에 따라 '15.01.~02월분에 대한 위탁운영수수료 ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩원에 대해서 ★★★★★병원의 일실수입 손해에서 공제되었으므로 '15. 2월분에 대한 장례식장 위탁운영수수료 ₩₩₩₩₩₩₩₩원 상당에 대해서 결산에 즉시 반영될 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 ★★★★★병원 HH부의 ◇◇◇◇◇◇◇◇ ■■■■의 손해배상 청구 본안소송 종결에 따른 세부 처리내역 확인 결과, '15.02.21. 장례식장 위탁운영수수료로 입금된 ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩원 상당에 대해서 ★★★★★병원 종합감사일 현재까지 잡수익으로 결산에 반영하지 않고 예수금으로 보관하고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ★★★★★병원장은

- 손해배상 청구의 집행 보전을 위하여 서울동○지방법원에 공탁되어있는 공탁금 20백만 원에 대한 회수 및 예수금으로 남아 있는 장례식장 위탁운영수수료 ₩₩₩₩₩₩₩₩원 상당에 대해서 잡수익으로 결산에 반영하시기 바랍니다.(시정)

○ 관리이사는

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)